

מסכת נזיר

מסכת נזיר נשנית אחר נדרים, משום שנזיר הוא ממניי הנדרים, כמו שכתוב: כי יפליא לנדור נזיר להזיר. לנדר זה יש דינים מיוחדים: ג' איסורים - יוצא מהגפן, תגלחת וטומאת מת. ובסוף הנזירות - תגלחת וקרבנות.

המסכת מחולקת לשנים: פרקים א-ה עוסקים בקבלת נדר הנזירות, חלק זה דומה לדיני נדרים. ומפרק ו' והלאה עוסק בדינים המיוחדים לנזיר.

סדר הפרקים: א-ב - לשון הנדר. ג - זמן סיום הנזירות, טומאה בסוף ובתחילה. ד - התרה והפרת הנדר. ה - נדר טעות וספק. ו - איסורי הנזיר, תגלחת הטומאה והטהרה. ז-ט - טומאה בודאי ובספק.

פרקים א-ב עוסקים בלשון הנדר. פרק א' בלשון שמועיל, ופרק ב' בלשון שאינו מועיל, וכן במקבל חיובים נוספים עם הנזירות.

פרק א - לשון קבלת הנזירות

משניות א-ב עוסקות בלשונות קבלת הנזירות, ומשניות ג-ז - בלשונות הקובעות את משך הנזירות.

כל כינויי נדרים - יש ג' חלקים במשנה: **ידות**, אהא, אהא נוה שאינו מקבל בפירוש אלא ברמז. **כינויים** נזיק נזיח פזיח שמקבל בפירוש לשון נזיר אך בלשון כינוי. **לשונות גמורים** הריני כזה, מסלסל וכו' שמקבל בפירוש אך בלשון שאפשר לפרשו במשמעות אחרת.

הריני נזיר מן החרצנים, הריני כשמשון - החידוש ברישא שאף שקיבל רק אחד מאיסורי הנזיר נאסר בכולם, ולעומת זה 'הריני כשמשון' חל עליו רק נזירות שמשון שדיניו שונים כמו שמפרש.

סתם נזירות שלושים יום - הוא הקדמה לדינים הבאים שעוסקים בלשון קבלת הנזירות לכמה זמן כוונתו.

הריני נזיר כשער ראשי - מכאן והלאה דן בלשון שתולה מניין נזירותו בדברים שונים.

לשון הקבלה

א - ידות, כנויים, לשון גמור

ב - חלק מאיסורי נזיר, שמשון, עולם

לשון משך הנזירות

ג - סתם, תיאור גודל, נזיר ועוד

ד - שער הראש, עפר וחול

ה - מלא בית וקופה

ו - אורך הדרך

ז - מנין ימות החמה

פרק ב - לשון שאינו מועיל, קבלת קרבנות נזיר, נדר בלידה

משניות א-ד עוסקות בלשון נדר שאינו מועיל: א-ג - שכוונתו לנדר ולא לנזירות. ד - שלא קיבל עליו כל דיני הנזיר.

משניות ה-ו עוסקות במקבל לשלם קרבנות נזיר אחר או חצי נזיר. חכ"א ביאר שקשור למשנה ד', שאף שאמרנו שאי אפשר לקבל חצי נזירות, אך אפשר לקבל חיוב קרבנות חצי נזיר, שמשמעותו חצי מהקרבנות. יתכן עוד, שקשור למשנה א' שאומר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה שלב"ש מחלקים את דבריו לשנים וע"כ הוא נזיר, ואף כאן לר"מ מחלקים את דבריו לשנים וע"כ מגלח נזיר שלם.

משניות ז-י עוסקות בנודר נזירות בלידה: ז-ח - באיזה ולד מתחייב. ט-י - כשמקבל נזירות נוספת. יתכן שקשור למשניות הקודמות שהתחייב עם נזירותו דברים נוספים.

לשון שאינו מועיל	מקבל קרבנות	נדר בלידה
א - נזיר מפירות	ה - נזיר שלם	ז - מין הולד
ב - נזיר מפרה ודלת	ו - חצי נזיר	ח - נפל
ג - נזיר מכוס יין		ט - עם סתם נזירות
ד - המקבל חלק מדיני נזיר		י - עם נזירות מאה יום

פרק ג - זמן סיום הנזירות, טומאה בסוף ובתחילה

משניות א-ב עוסקות בזמן סיום הנזירות, שתלוי בלשון קבלת הנזירות אם קיבל סתם או שפירש זמן, וקשור לפרקים הקודמים שדנו בלשון קבלת הנזירות.

משניות ג-ד עוסקות בנזיר שנטמא בסוף נזירותו כמה ימים סותר - דין זה תלוי בנידון הקודם מתי מסתיים נזירותו, וגם זה תלוי בלשון שקיבל.

משניות ה-ו עוסקות במתחיל נזירותו במקום טמא. ה - בבית הקברות. ו - בחוץ לארץ. אגב שדיבר על נזיר שנטמא בסוף, דן בנזיר שנטמא בתחילה. ודן האם הימים שנהג בטומאה עולין לו מן המניין, דומה לנידון הקודם מתי מסתיים נזירותו.

מי שהיו שתי כיתי עדים מעידות אותו - אינו קשור לפרק זה, והבא אגב קולי ב"ש וחומרי ב"ה בנזירות.

זמן התגלחת	טומאה בסוף	טומאה בתחילה	קולי ב"ש וחומרי ב"ה
א - בסתם ובנזיר	ג - נזיר לשלושים	ה - בית הקברות	ז - עדות מוכחשת
לשלושים	ד - נזיר למאה	ו - חוץ לארץ	למנין נזירות
ב - שתי נזירות סתם			

פרק ד - נזירות שהתבטלה

פרק זה דן בכמה אופנים של נזירות שהתבטלה: ע"י התרת חכם (א), ע"י הפרת בעל (א-ה), קטן שמיחו בו (ו), נזיר שמת (ז). ובכל מקרה יש נידונים שונים.

משניות א-ב עוסקות בלשון נדר שמתפס בנזיר אחר, ובזה מתקשר לפרקים הקודמים שעוסקים בלשון הנדר. א - לשון 'ואני' לגבי התרה אם הותר אחד, ולגבי הפרה אם נחשב קיום. ב - לשון 'אמן' לגבי הפרה אם הותר אחד ואם נחשב קיום.

משניות ג-ה עוסקות באשה שנזרה והפר לה בעלה. ג - לגבי עונש האשה. ד - לגבי הקרבנות והמעו. ה - עד מתי מפר.

משניות ו-ז עוסקות בקרבנות ומעו של נזירות שהתבטלה. ו - קטן שמיחו בו, שדינו דומה לאשה שהפר לה בעלה. ז - נזיר שמת האם בנו יכול להשתמש במעו קרבנותיו. בשתי המשניות יש חילוק בין איש לאשה ובזה קשור למשניות הקודמות שעוסקות באשה, וכן בשתיים דן בבן ביחס לאביו.

התרה והפרה במתפס באחר	אחר הפרה	נזירות בן
א - לשון ואני	ג - עונש האשה	ו - היכול להדירו, הקרבנות
ב - עניית אמן	ד - הקרבנות והמעו	והמעו אחר מחאה
	ה - עד מתי מפר	ז - שימוש בן בקרבנות אביו

פרק ה - הקדש ונזירות בטעות

פרק זה עוסק בהקדש ונזירות בטעות. א-ג - הקדש בטעות. ד-ו - נזירות בטעות ובספק.

משניות א-ג עוסקות בהקדש בטעות. בפרק הקודם דן בקרבנות נזירות אחר הפרה ומחאה, שהנזירות נעקרת מכאן ולהבא ואין לקרבנות דין הקדש טעות, ואילו כאן דן בקרבנות נזירות שהתבטלה למפרע (שהחכם הורה שהנזירות כלל לא חלה, או שמצא פתח והנדר נעקר למפרע) שהקרבנות הם הקדש בטעות, ומקדים את מחלוקת ב"ש וב"ה בהקדש בטעות, שב"ה הביאו ראיה לדבריהם מדין זה.

משניות ד-ז עוסקות בנזירות בטעות, שלב"ש דינו כהקדש שחל אף בטעות, ונמשך מזה דין נזירות בספק.

ב"ש אומרים הקדש טעות הקדש - שני קשרים יש בהלכה זו לנזירות. א. קרבן של נזירות שהתירו חכם שהוא הקדש טעות. ב. לב"ש אף נזירות בטעות חלה כמו בהקדש.

מי שנדר בנזיר ונשאל לחכם - המשך דין הקדש בטעות.

מי שנדר בנזיר והלך להביא את בהמתו ומצאה שנגנבה - נחלקו המפרשים אם ההיתר מדין פתח וצריך התרה או מדין טעות וא"צ התרה. אף לדעות שהוא מדין פתח, קשור לסוגיית הקדש טעות, שאף בזה ב"ש חולקים וסוברים שאין שאלה בנזירות. ונראה שנשמך דין זה למקרה הקודם, ששם דן בקרבן אחר ביטול הנזירות, וכאן דן בנזירות שהתבטלה בגלל הקרבן, וא"כ משנה זו קשורה לשני חלקי הפרק.

היו מהלכין בדרך ואחד בא כנגדן - קשור לדין הראשון של הקדש בטעות, וכאן הוא נזירות בטעות, וכן הוא ספק נזירות שבזה עוסק סוף הפרק.

הקדש טעות	נזירות טעות וספק
א - שור	ד - בהמה שנגנבה
ב - דינר, חבית	ה - זהות הבא כנגדן
ג - קרבן נזירות שהותרה, טעות במעשר בהמה	ו - כשלא נתברר
	ז - זהות כוי

פרק ו - איסורי הנזיר, תגלחת טומאה וטהרה

מתחילת המסכת עד כאן דין בקבלת נדר הנזירות, ומכאן עד סוף המסכת דין בדיני הנזיר - איסוריו, תגלחתו וקרבנותיו.

פרק זה דין בעיקר באיסור יין ותגלחת, ופרקים ז-ט דנים באיסור טומאה. החצי השני של הפרק דין בתגלחת הטומאה והטהרה וקרבנותיהם. נראה ששייר את איסורי טומאה לבסוף משום אריכות הדינים.

תגלחת הטומאה כיצד - יתכן שנשמך למשנה הקודמת, שהטומאה סותרת וחייבין עליה קרבן, ומפרש סדר קרבן טומאה, ולכן הקדים תגלחת טומאה לטהרה. ואף התורה הקדימה קרבנות טומאה קודם הטהרה משום שנשמך לאיסור הטומאה.

איסור יין	כלל האיסורים	תגלחת הטהרה
א - האיסורים, צירוף ושיעור	ד - חילוק התראות	ז - הקרבנות, על איזה מגלח
ב - מין בפני עצמו, חרצנים וזגים	ה - השוואה בין האיסורים	ח - ללא קריאת שם, שיעור תחת הדוד
איסור גילוח	תגלחת הטומאה	ט - תנופה, היתר ביין וטומאה
ג - סתירה, צורת הגילוח, אינו מתכוין	ו - הזאה גילוח וקרבנות, גילוח בשמיני	י - גילוח על קרבן פסול
		יא - טומאה באמצע הקרבנות

פרק ז - מות מצוה, טומאות שניזר מגלח

פרק זה עוסק בשני נושאים באיסור טומאה לנזיר: א. היתר מות מצוה. ב. הטומאות שניזר מגלח עליהם.

מות מצוה	גילוח על הטומאה
א - היתר מות מצוה, קדימת כהן ונזיר	ב - טומאות שניזר מגלח
	ג - טומאות שאינו מגלח, שעולין לו
	ד - השוואת חיוב ביאת מקדש לנזיר, ק"ו מהלכה

פרק ח - נזיר ספק טמא

א - שני נזירים שאחד נטמא

ב - נזיר ספק טמא ומוחלט

פרק ט - נזירות בגויים ועבדים, טומאת התהום, רגלים לדבר

משנה א - נזירות גויים נשים ועבדים. צ"ב מדוע נשנית כאן ולא סמוך לדיני נשים בפרק ד', וכן מדוע הוקדמה למשנה ב' שממשיכה בנושא הפרקים הקודמים העוסקים בטומאת נזיר. נראה משום שדיני גויים ועבדים (נשים הובא אגב עבדים ועיקר דיניהם התבארו בפרק ד') ראוי לשנותם בסוף המסכת, והקדימם למשנה ב' משום שאגב משנה ב' נכנס לדינים שונים שלא מעניין נזירות. ואכן בתוספתא מובא דיני עבדים אחר משנה ב', משום ששם לא הובא דיני רגלים לדבר.

משנה ב - המשך דיני טומאה בנזיר, ומחדש שטומאת התהום אינה סותרת.

משניות ג-ד - אגב קבר התהום שהולכים אחרי החזקה 'שרגלים לדבר', מביא ד' דוגמאות נוספות לכך: ג' בספק טומאה - מת (נסמך לטומאת מת בנויר) מצורע זב, ואחד בספק רציחה.

משנה ה' דנה אם שמואל היה נזיר. נראה שהובא כאן כדי לסיים את המסכת בדברי אגדה. (אף שכתבו המפרשים שיש בו נפק"מ להלכה למי שאומר 'הריני כשמואל', מ"מ נראה שהובא במשנה כדברי אגדה).

במי נוהג נזירות	רגלים לדבר	סיום באגדה
א - גויים נשים ועבדים, כפייה והפרה	ב - טומאת התהום לנזיר	ה - נזירות שמואל
	ג - פינוי קברים	
	ד - ספק נגעים, בדיקת זב, ספק רוצח	